

1501563-87.2018.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... autor do crime precedente - veículos produto de roubo em poder dos acusados.

RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão das rei furtiva com os acusados inverte o ônus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501563-87.2018.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501563-87.2018.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA BARBOSA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

GABRIEL DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, No dia 30 de dezembro de 2018, por volta de 19h30min, na Rua Padre Bento Dias Pacheco, s/nº, Jardim Herculano Fernandes, nesta cidade e comarca, em concurso com indivíduo não identificado, após adquirir e receber em proveito próprio, conduziu o veículo Hyundai/HB20 1.6 COMF, placa FPM5408-Ribeirão Preto/SP, ano fabricação/modelo 2015/2016, cor branco, avaliado (fl. 58) em R\$ 42.613,00 (quarenta e dois mil e seiscentos e treze reais), coisa que sabia ser produto de crime. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado, já qualificado nos autos, em concurso com indivíduo não identificado, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Driely Rezende Mingarino e Leandro Henrique da Silva consistente em parar o veículo acima mencionado, em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes.

Segundo o apurado, após a consumação do ilícito penal patrimonial (furto) que vitimou A.C.D., ocorrido no dia 29 de dezembro de 2018, no período noturno, neste município, de autoria ignorada, conforme registrado no boletim de ocorrência de

fls. 33/34 e no termo de declarações da vítima (fls. 10), Gabriel adquiriu, recebeu e conduziu o aludido veículo sabendo que se tratava de produto de crime. Ocorre que, no dia seguinte ao furto, dia 30 de dezembro de 2018, por volta de 19h30min, policiais militares receberam informação via Copom de que o referido veículo furtado, havia sido abastecido em um posto de combustível localizado na Rua General Câmara, nº 2520, sem realizar o devido pagamento, e de posse dessa informação, os militares começaram a realizar diligências nas imediações daquele local para a localizá-lo. Acabaram cruzando com aludido veículo no cruzamento das Ruas Porto Seguro com Coronel José Pedro de Faria, razão pela qual foi dada ordem de parada, bem como sinais luminosos e sonoros, tendo o motorista daquele veículo (acusado) desobedecido às ordens e empreendeu fuga por diversas ruas, até que o acusado perdeu o controle do veículo e adentrou em um matagal existente na Rua Padre Bento Dias Pacheco, bairro Jardim Herculano Fernandes. Ato contínuo, Gabriel e o comparsa desceram do veículo, e entraram naquele matagal, porém, os policiais foram ao encalço deles, e conseguiram prender o acusado, sendo que o comparsa se evadiu. O réu se recusou a delatar o comparsa, dizendo apenas que ele se chamaria "Caio". Ante os fatos, Gabriel foi preso em flagrante. Na delegacia, foi possível saber que o acusado utilizando o veículo furtado teria participado de um furto a residência no município de Brodowski, que vitimou M.L.V. (fls. 03/07 e 09), que será apurado em autos apartados naquela comarca.

Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 38/43).

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2022 (fls. 148).

Citado (fls. 153), apresentou resposta à acusação (fls. 157).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 160/161 e 168).

Na audiência, foram ouvidas as declarações da vítima, de duas testemunhas, sendo decretada revelia do réu (fls. 187 e 205).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu, em síntese, a procedência do pedido, pois há provas de materialidade dos delitos e autoria. Os policiais confirmaram que Gabriel era o condutor, estava na posse de veículo produto de furto e desobedeceu ordem de parada. Na dosimetria da pena, o réu tecnicamente primário e faz jus e pena fixada no mínimo legal, regime aberto, podendo ser substituída por penas restritivas

A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, requereu a absolvição do acusado ou desclassificação para o delito de receptação culposa pois não o réu não tinha conhecimento de que o veículo tinha origem ilícita, já que era carona de Caio. Também requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de desobediência, pois era outro indivíduo que dirigia o veículo e estava como carona. Ou seja, não foi por sua vontade que desobedeceu a ordem dos policiais, tendo em vista que o único meio de "não fugir" era se tacando do carro, situação que certamente colocaria sua vida em risco. Subsidiariamente, em caso de condenação, aplicação da pena base no mínimo legal, com fixação de regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, já que o acusado é primário.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a ação penal é procedente.

Eis a prova oral:

A vítima, em juízo, relatou que o furto ocorreu dentro de sua casa, ela foi assaltada e dentro dos pertences, o carro foi levado. Recuperou o veículo, foi chamada na delegacia para buscar o veículo e fazer o reconhecimento. O veículo foi recuperado dois dias depois do assalto, ele estava batido, roda e para-choque foram trocados, ficou 30 dias no conserto. Pagou a franquia do seguro, em torno de 2.000,00. Não teve contato com a pessoa com quem o carro foi encontrado.

A policial militar Driely Rezende Mingarino, disse que não recorda com detalhes o fato, tiveram conhecimento que o veículo era produto de furto e que houve

abastecimento em um posto e a pessoa saiu sem pagar a conta, evadindo-se. Foram solicitados e conseguiram aborda-los, estavam em dois, mas um conseguiu fugir. Eles se evadiram por várias ruas, pois desobedeceram ordem de parada, deram sinais sonoros e luminosos não obedecidos. Eles se evadiram mas conseguiram aborda-lo. Não se recorda o que ele disse sobre a posse do veículo. Pelos autos, era Gabriel que dirigia o veículo. A perseguição durou um tempinho, pois perseguiram o veículo por várias ruas.

No mesmo sentido, o policial Leandro Henrique da Silva, afirmou que no dia estava em patrulhamento com parceira de trabalho quando recebeu denúncia via COPOM de um veículo que havia abastecido em um posto e se evadido. Era HB20 branco. Também foi constatado que era objeto de furto. Conseguiram localiza-lo, deram sinal de parada, mas ele não obedeceu e começou a se evadir. Seguiram o veículo e conseguiram aborda-lo. O veículo bateu e condutor, Gabriel, e o passageiro, correram. Conseguiram abordar Gabriel, sendo necessário uso de força moderado e algemas para detê-lo. Constataram também que o veículo foi usado em um furto em Brodoswski e a vítima desse furto reconheceu Gabriel como autor do furto. Gabriel viu o sinal de parada e fugiu na contramão a quase 120 km por hora. Confirma que Gabriel era o condutor e não o passageiro.

O réu não foi interrogado em juízo, por decretada sua revelia.

Pois bem, quanto a receptação, ao fim da instrução processual, ficou claro que o réu, realmente, praticou o delito.

Inicialmente, verifica-se a existência de crime anterior de que proveio a coisa.

Na presente hipótese, a materialidade do delito de furto restou suficientemente comprovada pelo Boletim e Ocorrência de fls. 59/60, pelo Auto de Exibição/Apreensão e Entrega de fls. 11/12, e pela prova oral produzida nos autos, em especial as declarações da vítima.

Portanto, não há dúvidas quanto ao crime antecedente.

Noto que a materialidade do crime de receptação está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/02, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/07, pelo Auto de Exibição/Apreensão e Avaliação de fls. 11/12, pelo Auto de Avaliação de fls. 58, além dos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial.

A autoria também é certa e indubitosa, não conseguindo a defesa comprovar a origem lícita.

O réu, ouvido apenas na fase policial, narrou que estava voltando para casa na chuva quando um conhecido seu de nome Caio, do qual não sabe dar maiores detalhes, passou de carro em um HB20 e lhe ofereceu carona. Afirmou que iriam juntos comprar maconha quando depararam-se com uma viatura da polícia militar que deu ordem de parada. Então Caio que estava conduzindo o veículo empreendeu fuga da polícia e somente parou após danificar o veículo subindo em um matagal no final da rua Padre Bento Dias Pacheco. Alegou que não sabia que o carro era furtado, negou que tenha participado dos furtos nas residências das vítimas, bem como que seja sua pessoa nas imagens das câmeras.

Contudo, os policiais foram uníssomos ao relatar que era Gabriel o condutor do veículo e não o carona.

Estes narraram em juízo que foram acionados pois o veículo abasteceu em um posto de combustível e saiu sem pagar a conta. Foram ao encalço e, ao se deparem com o veículo, foi dado sinal sonoro e luminoso de parado, porém não fora respeitado.

Houve fuga por várias ruas e em alta velocidade. O veículo colidiu e condutor Gabriel foi abordado, constatando que o veículo era produto de furto.

No que tange ao conhecimento da origem ilícita, entendo que restou suficientemente comprovado nos autos, eis que o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal extrai-se das próprias circunstâncias em que o réu estava na posse do bem.

A versão apresentada pelo acusado ficou isolada e em confronto com os demais elementos de prova, pois os policiais foram unânimes, nas duas fases da persecução penal, em afirmar que o réu era o condutor do veículo.

As circunstâncias em que o réu estava na posse do veículo, sem qualquer documento de propriedade ou de compra e venda, evidenciam o conhecimento da origem ilícita do

bem. Também consta dos autos que ele foi reconhecido por uma das vítimas de furto na cidade de Brodoswski, como autor, e na ocasião fazia uso do mesmo carro, a indicar que já estava na sua posse desde antes da abordagem policial. Todas essas circunstâncias fáticas evidenciam que o acusado tinha prévio conhecimento da origem ilícita do bem. Neste sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

"Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. O dolo - posto que elemento puramente anímico da conduta - sempre há de ser positivado a partir das circunstâncias com que o fato fisicamente emergiu. A conduta do agente que busca esconder laconicamente os descaminhos que o bem trilhou para chegar a suas mãos aponta claramente a consciência e vontade que o animava quanto à respectiva origem criminosa, a ponto de fazê-lo ocultar evasivamente a inequívoca e verdadeira procedência. A aquisição de automóvel sabidamente exige cuidados, solenidade e rigor, procedimentos que integram o saber popular, de sorte que sua ausência ainda mais endossa a ciência quanto à condição ilícita da coisa." (TJSP; Apelação Criminal 0000474-73.2017.8.26.0616; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021) (grifei)

"RECEPTAÇÃO - Dolo. Circunstâncias da apreensão do bem. Absolvição. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita da coisa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias que envolveram o fato. Condenação mantida. Apelo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 0002157-24.2017.8.26.0624; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019) (grifei)

Em seu depoimento, assim como em sua defesa técnica, não foi apresentada nenhuma justificativa plausível quanto a posse do veículo e sua boa-fé. Ainda, o réu não trouxe aos autos a qualificação completa da pessoa de Caio, o qual afirmou ser amigo e verdadeiro condutor do veículo, ônus que lhe competia. Sobre o ônus da defesa em crime de receptação, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente - veículos produto de roubo em poder dos acusados. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão das rei furtiva com os acusados inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO - veículos sem qualquer documentação - indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do veículo - dois deles estavam com as placas trocadas e justo o que trazia a placa original não foi usado - impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente - demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita. [...]" (TJSP; Apelação 0011021-27.2017.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

"Apelação criminal - Receptação e uso de documento público falso - Sentença condenando o réu Michael como incurso no art. 180, caput, em concurso material com o art. 304 c.c. 297, todos do Código Penal, e o réu Renato como incurso no art. 180, caput, do mesmo Código - [...] Delito de receptação - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos das vítimas que atestaram a subtração de seus veículos - Milicianos que, em patrulhamento, visualizaram os acusados conduzindo os automóveis posteriormente identificados como produtos de crime - Apreensão dos veículos furtados em poder dos réus que acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-

lhes justificar a posse dos referidos bens - Defesa que não logrou êxito em demonstrar que os acusados desconheciam a origem ilícita dos veículos - Circunstâncias que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a manutenção das condenações. [...] (TJSP; Apelação 0001911-16.2014.8.26.0274; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)

Portanto, é inequívoca a ciência do acusado de que estava na posse um veículo, objeto de ilícito.

Por entender que a prova contra o acusado é robusta, não há espaço para o pedido de absolvição feito pela Defesa, por ausência provas, ou desclassificação para receptação culposa.

As circunstâncias em que se deu a posse do veículo são suspeitas e não conseguem afastar o dolo da conduta do réu, evidenciando que tinha total ciência de que o bem tinha origem ilícita.

Em relação ao delito de desobediência, materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/02, pelo B.O. de fls.

03/07, bem como pela prova oral.

Isso porque, os policiais militares confirmaram em juízo que efetuaram sinal sonoro e luminoso de parada para o acusado, porém este não a cumpriu e, ainda, empreendeu fuga em alta velocidade. O veículo somente parou após colisão.

Ressalto que o simples fato das testemunhas serem policiais militares não retira a credibilidade de seu relato, especialmente por inexistirem indícios de que estejam falseando o ocorrido para, injustamente, incriminar o acusado.

Nesse sentido a jurisprudência:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de provas. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Des. Silva Leme - RT 417/94).

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC - Rel. Ministro Moreira Alves - JSTF - Lex 125/332).

Os policiais, ademais, foram assertivos em ser o réu o condutor do carro quando da desobediência, portanto, o executor material do crime.

Desta forma, provada a ocorrência dos delitos de receptação e desobediência, verifico que não há qualquer causa excludente de antijuridicidade em favor do réu, consubstanciando-se o injusto penal.

A culpabilidade é manifesta. No decorrer da instrução processual, ficou demonstrado que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos por ele praticados, bem como perfeitamente possível que agisse de forma diversa.

Assim, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo a dosimetria das penas

Artigo 180, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que o réu era primário ao tempo dos fatos. Porém, as circunstâncias do fato são desfavoráveis, eis que o veículo receptado possui valor considerável (R\$ 42.613,00 - avaliação de fls. 58) e a receptação, especialmente de automotores, é o móvel que estimula a prática de diversos outros crimes, fomentando extensa cadeia delitiva. Diante disso, fixo a pena-base em 1/2 acima de seu mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena do réu para este crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu,

Artigo 330, caput, do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que o réu era primário ao tempo dos fatos. Ademais, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que não há elementos para se valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena do réu para este crime em 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu,

Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, somo as penas dos dois delitos, perfazendo uma pena total e definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (dias) de detenção e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu

Considerando que o réu não ostenta maus antecedentes, o regime inicial para cumprimento de pena será o aberto.

Também a despeito da circunstancia desfavorável do delito de receptação indicadas, considerando que o réu é primário, cabível e recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isto posto, substituo a pena corporal por uma de multa, no piso de 10 dias-multa, e uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da pena de prisão.

Dispositivo.

Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO GABRIEL DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, e artigo 330, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. Substituo a pena corporal por uma de multa, de 10 dias multa, no piso, e uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da pena de prisão.

Em razão do regime aplicado, o réu poderá apelar em liberdade.

Condeno-o, outrossim, às custas processuais, na forma da Lei, observando-se ser o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias. Ainda, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA